

1500094-10.2022.8.26.0063

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Leve

Magistrado: MARCELA MACHADO MARTINIANO

Comarca: Barra Bonita

Foro: Foro de Barra Bonita

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 22/06/2022

... REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO POR POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO (ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006). MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Segundo orientação desta Corte, "[a]s condenações transitadas em julgado pelo crime do art. 28 da Lei n. 11.343/2006 não ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Barra Bonita

Foro de Barra Bonita

2ª Vara

Praça Dr. Meira, s/nº, Barra Bonita - SP - cep 17340-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1500094-10.2022.8.26.0063 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500094-10.2022.8.26.0063

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Leve

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANDERSON ROGERIO SANTOS

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARCELA MACHADO MARTINIANO

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ofereceu denúncia (fls. 87/89) em face de ANDERSON ROGERIO SANTOS, já qualificado nos autos, imputando-lhe a prática do delito previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal (CP), c.c art. 61, II, "h", c.c art. 5º, II, da Lei nº 11.340/06, porque, supostamente, no dia 08 de fevereiro de 2022, por volta de 20 hs, na Rua Francisco Arando, nº 44, Jardim Samambaia, nesta cidade e Comarca de Barra Bonita/SP, o acusado, prevalecendo-se de relações domésticas e familiares, ofendeu a integridade física de sua genitora Helena Maria de Oliveira Santos, idosa com 62 anos de idade, causando-lhe lesões corporais de natureza leve.

Consta da denúncia que o acusado é usuário de álcool e drogas e reside com sua irmã Joice Cristina Santos e com sua genitora, ora vítima. Ocorre que, quando está sob efeito de entorpecentes, o réu se torna extremamente agressivo. Na data dos fatos, o réu chegou em casa alterado e passou a discutir com sua mãe. Em determinado momento, armou-se com um pedaço de pau e passou a golpear a genitora, pessoa idosa,

que fraturou os dedos da mão direita. A Polícia Militar foi acionada, oportunidade em que o acusado pegou um facão e saiu da residência. Posteriormente, pulou o muro de uma escola, momento em que foi localizado e preso em flagrante.

O réu foi preso em flagrante delito (fls. 01/03).

Homologada a prisão em flagrante, foi convertida em preventiva (fls. 69/71).

A denúncia foi recebida em 17/02/2022 (fls. 93/94).

Devidamente citado (fl. 107), o réu apresentou resposta à acusação à fl. 101.

Ratificado o recebimento da denúncia, foi designada audiência de instrução e julgamento, na modalidade virtual (fls. 108/109).

Durante audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas a vítima, as testemunhas e, ao final, o réu foi interrogado.

Em alegações finais orais, a d. representante do Ministério Público requer a condenação do acusado nos termos do artigo 129, §13, do Código Penal, conforme permite o artigo 383 do Código de Processo Penal. Ainda, pede a elevação da pena base por maus antecedentes e consideração das agravantes da reincidência e da idade da vítima.

A d. defesa, por seu turno, pugna pelo reconhecimento da inimputabilidade do acusado, ressaltando a manifestação da vítima de fls. 150/151.

É o relatório.

Decido.

Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, bem como ausentes quaisquer causas de nulidade, passo ao exame do mérito.

De pronto, observo que resta delineada a prática do delito em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher – a vítima é genitora do acusado, nos termos do art. 5º, II, da Lei 11.343/2006, da Lei Maria da Penha - donde se extrai a aplicabilidade desse diploma legal.

A vulnerabilidade da vítima é evidenciada pela própria condição de mulher: "(...) a presunção de hipossuficiência da mulher, a implicar a necessidade de o Estado oferecer proteção especial para reequilibrar a desproporcionalidade existente, constitui-se em pressuposto de validade da própria lei. Vale ressaltar que, em nenhum momento, o legislador condicionou esse tratamento diferenciado à demonstração dessa presunção, que, aliás, é ínsita à condição da mulher na sociedade hodierna" (STJ, REsp 1416580/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 01/04/2014, DJe 15/04/2014).

A materialidade delitativa resta devidamente comprovada pelos seguintes documentos acostados aos autos: auto de prisão em flagrante (fls. 01/03); termos de depoimento (fls. 04/05 e 78); termo de declarações (fl. 06); termo de interrogatório (fl. 07); boletim de ocorrência nº 721/2022 (fls. 08/10); declaração médica (fl. 34); relatório final do inquérito policial (fls. 79/81); laudo pericial (fls. 140/143); bem como pela prova oral colhida.

Da mesma forma, a autoria está comprovada, pois a oitiva da vítima em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, está em consonância com os elementos probatórios obtidos na fase inquisitorial.

A vítima Helena Maria de Oliveira Santos, genitora do acusado, declarou que ele chegou alterado em casa, começou a discutir, que ele pegou um pau e deu na sua mão; que quebrou dois dedos; que então chamou a polícia.

A informante Joice Cristina Santos, irmã do acusado, contou que no dia não estava em casa; que o irmão é usuário de drogas e bebida; que ele só fica alterado quando bebe; que ele não fica violento, mas fica agressivo na fala; que sua mãe lhe contou o que aconteceu; que ele chegou alterado, os dois discutiram e ele pegou o pau e deu na mão dela; que ele nunca havia agredido fisicamente a mãe ou a irmã; que ele mora com elas.

A testemunha Luciana Aparecida Chiode Mello Silva, policial militar, relatou que foram atender ocorrência de agressão de filho contra a mãe; que foram atendidos pela Helena com a mão machucada e inchada; que ela disse que seu filho estava muito agressivo o dia todo; que ele começou a discutir com ele e acabou dando uma paulada na mão dela; que ela disse que ele pegou um facão e desceu para a praça falando que ia aguardar a viatura lá; que então ele fugiu da viatura e pulou o muro de uma escola; que conseguiram detê-lo e conduziram a vítima ao hospital, onde foram

constatadas fraturas; que ele reclamou que o pé dele estava doendo; que conduziram até o cpj de Jaú.

No mesmo sentido, a testemunha Ricardo Aparecido Fantim David, também policial militar, disse que estava em patrulhamento e receberam uma solicitação de violência doméstica em que o filho agrediu a mãe; que foram atendidos pela vítima, que apresentava ferimento em uma das mãos e estava com uma mão inchada; que ela relatou que ele bebe e usa drogas; que no final do dia tiveram uma discussão e ele a agrediu com um pedaço de pau; que ele havia saído do local com um facão na mão; que ela disse que ele falou que iria para a praça esperar a chegada da Polícia; que chegando lá no local ele acabou empreendendo fuga e se machucou; que fizeram a detenção dele em uma escola; que ele disse que a agrediu para se defender; que não localizaram o pau, nem o facão; que conhecia o acusado de envolvimento com entorpecentes; que ela tem uma certa idade; que ela estava com a mão bem inchada; que foi constatada a fratura de dois dedos na mão dela; que ele torceu o pé na fuga para a escola.

Não há motivos para não dar créditos à palavra dos policiais que atuaram no caso, conforme a jurisprudência do C. STJ (AgRg no HC 649.425/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021) e do E. TJSP (TJSP; Apelação Criminal 0014180-58.2012.8.26.0565; Relator (a): Ruy Alberto Leme Cavaleiro; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Foro de São Caetano do Sul - 1ª Vara Criminal e da Infância e Juventude; Data do Julgamento: 14/05/2019; Data de Registro: 15/05/2019). Não constam rixas envolvendo o réu e as testemunhas, que, inclusive, foram devidamente compromissadas em juízo, nos termos do art. 203 do CPP. Destaque-se que a prova foi colhida ao crivo do contraditório, consoante art. 5º, LV, da CF, e que não compareceram testemunhas que questionassem os fatos trazidos em juízo pelos policiais, os quais, portanto, devem prevalecer.

Interrogado em juízo, o acusado disse que estava muito alcoolizado; que lembra que discutiram e foi à praça jogar futebol.

A prova é robusta, portanto, para a condenação do acusado, pois a vítima confirmou a violência e a lesão sofrida. As testemunhas também foram uníssonas no sentido de confirmar o relato da vítima.

O laudo pericial atestou que a vítima sofreu lesões corporais de natureza leve, consistentes em "escoriações, hematoma e ferimento em mão direita (...) fratura da falange proximal de quarto e quinto dedo da mão direita", resultante de agente contundente (fls. 140/143).

No mesmo sentido da perícia médica tem-se o depoimento da vítima, cuja palavra se reveste de elevada carga probante em se tratando de crimes dessa natureza, porquanto, além de ficarem restritas às partes da relação conjugal ou do ambiente doméstico, tais condutas costumam ser praticadas na clandestinidade. Nesse sentido, a jurisprudência do C. STJ e do E. TJSP:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. CONTRAVENÇÃO PENAL. VIAS DE FATO NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE AMPLO REEXAME DO MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA NOS CRIMES PRATICADOS NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AGRAVO DESPROVIDO. [...] III - Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que são cometidos, em sua grande maioria, às escondidas, sem a presença de testemunhas. Precedentes. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 496973 DF 2019/0063913-8, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 07/05/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2019)

Apelação - Condenação por lesões corporais leves - Recurso defensivo - Pedido de absolvição por legítima defesa e falta de provas - Não acolhimento - Materialidade e autoria comprovadas - Declarações da vítima que encontram ressonância no laudo pericial - Palavra da vítima que goza de especial relevância nos crimes praticados no contexto da violência doméstica e familiar - Precedentes - Ausência de demonstração da alegada legítima defesa - Condenação de rigor - Recurso não provido. (TJSP; Apelação Criminal 1501423-80.2019.8.26.0348; Relator (a): Juscelino

Batista; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Mauá - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 05/04/2021; Data de Registro: 05/04/2021).

Nessa toada, entendo que a narrativa da vítima, firme e coesa, sobre os fatos ocorridos, relatada em sede policial e confirmada em juízo, deve ser prestigiada, principalmente considerando a sua total consonância com a declaração médica de fl. 34 e com o laudo pericial de fls. 140/143.

Diante desse contexto, tenho que a conduta do réu se amolda ao tipo penal do art. 129, § 13, do CP, pois lesionou a integridade física de Helena Maria de Oliveira Santos, em situação de violência doméstica e familiar contra a mulher, conforme exame de corpo de delito, cujas conclusões vão ao encontro da prova produzida nos autos, causando-lhe, assim, lesões de natureza leve por meio de agente contundente, a indicar as agressões praticadas pelo réu.

A tipificação comporta correção para o delito do artigo 129, §13, do Código Penal, conforme salientado pelo Ministério Público, o que é possível nos termos do artigo 383 do Código de Processo Penal, considerando que as partes defendem-se dos fatos e não da sua capitulação jurídica.

Não concorrem majorantes ou minorantes.

Presente a agravante da reincidência, pois o réu sofreu duas condenações com trânsito em julgado nos autos de nº.s. 1501044-24.2019.8.26.0063 e 0003198-60.2017.8.26.0063, conforme certidão de distribuições criminais de fls. 42/48, não tendo se passado mais de cinco anos entre a extinção das penas e a data dos fatos processados na presente demanda (arts. 61, I, e 63 do CP). Além disso, o réu possui Maus antecedentes em virtude das condenações nos autos de nº.s 0001725-49.2011.8.26.0063 e 0007605-37.2002.8.26.0063, cuja extinção das penas pelo cumprimento já se deu há mais de cinco anos. Ademais, deixo de valorar as condenações nos processos de nº.s. 0003742-82.2016.8.26.0063 e 0006935-18.2010.8.26.0063, por crime de posse de drogas para uso pessoal, delito que, conforme já se posicionou o STJ, não é apto a gerar reincidência, tampouco Maus antecedentes:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO POR POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO (ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006). MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Segundo orientação desta Corte, "[a]s condenações transitadas em julgado pelo crime do art. 28 da Lei n. 11.343/2006 não podem ser utilizadas para fundamentar os Maus antecedentes do sentenciado" (AgRg no AgRg no AREsp 1.605.930/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/05/2020, DJe 13/05/2020). 2. Agravo regimental desprovido." (AgRg no REsp 1909074/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 30/06/2021).

Aplica-se, ainda, a agravante do art. 61, II, "h", do CP, pois na época dos fatos a vítima possuía mais de 60 anos (fls. 08/10), a denotar sua maior vulnerabilidade. Deixo de aplicar a agravante da violência doméstica contra mulher (art. 61, II, f, do CP), porque esse aspecto resta abrangido pela qualificadora, de modo que não se pode incorrer em bis in idem.

Inexistem atenuantes.

Verifico que, na data dos fatos, o acusado era imputável, tinha potencial consciência da ilicitude de seu comportamento e lhe era exigível conduta diversa. A tese da defesa, por sua vez, concernente ao estado de embriaguez completa como causa de isenção de pena, não prospera. Isso porque o fato de o acusado alegar estar alcoolizado no momento dos fatos não modifica a tipicidade subjetiva dolosa, ou seja, a vontade livre e consciente de lesionar as vítimas.

O eventual estado de embriaguez do acusado no momento em que praticou a lesão corporal não é suficiente para excluir o dolo, sendo somente a embriaguez completa, decorrente de caso fortuito ou força maior, que reduza ou anule a capacidade de discernimento (artigo 28, inciso II, §§1º e 2º, do Código Penal) que causará a redução ou exclusão da responsabilidade penal, e esta não é a hipótese dos autos.

"VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, AMEAÇA E VIAS DE FATO - RECURSO DEFENSIVO: RECONHECIMENTO DA INIMPUTABILIDADE PELA EMBRIAGUEZ - INADMISSIBILIDADE - EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA OU CULPOSA QUE NÃO ISENTA O AGENTE DA RESPONSABILIDADE PELO CRIME - INTELIGÊNCIA DO ART. 28, II, DO CP - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA OUTRO FIM." (TJSP; Apelação Criminal 1500613-73.2019.8.26.0488; Relator (a): Jayme Walmer de Freitas; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Queluz - Vara Única; Data do Julgamento: 24/08/2021; Data de Registro: 24/08/2021).

"AMEAÇA, VIAS DE FATO, DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS E DANO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO - Lei de violência doméstica ou familiar - Materialidade e autoria delitivas devidamente comprovadas por meio da prova oral, bem como o dolo nas condutas - Embriaguez que não afasta, por si só, a tipicidade - Manutenção da condenação - Pena e regime bem dosados - Descabimento de substituição da pena corporal por restritivas de direitos diante da Súmula 588, STJ - Recurso desprovido (voto nº 44721)" (TJSP; Apelação Criminal 1501304-83.2019.8.26.0457; Relator (a): Newton Neves; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Pirassununga - 1ª Vara; Data do Julgamento: 02/07/2021; Data de Registro: 02/07/2021).

A prova é certa, segura e não deixa dúvidas de que o acusado efetivamente praticou os fatos descritos na denúncia, razão pela qual deve responder criminalmente pelo ocorrido.

Em observância ao princípio da individualização da pena (art. 5º, XLVI, da CF), o qual se respalda no critério trifásico proposto por Nelson Hungria, e adotado no art. 68 do CP, passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase (art. 59 do CP), a culpabilidade é intrínseca ao tipo penal. O réu possui Maus antecedentes, em razão de dois processos, que não se enquadram para fins de reincidência, conforme anteriormente exposto, razão pela qual aumento a pena em 1/7. Não há elementos concretos acerca da sua conduta social e personalidade. Os motivos são comuns à espécie. Reputo graves as circunstâncias e consequências do crime, pois, ainda que se trate de lesão leve, não se pode desconsiderar a extrema violência empregada pelo acusado, que se utilizou de um pedaço de pau para atingir a própria mãe, que teve fratura nos dedos da mão. Por tais razões, a pena deve ser elevada em 1/4, considerando já os Maus antecedentes. O comportamento da vítima em nada contribuiu para a ação delitiva. Fixo, assim, a pena-base em 1 ano e 3 meses de reclusão.

Na segunda fase, o réu é reincidente (fls. 42/48), pois sofreu outras duas condenações transitadas em julgado, não tendo decorrido cinco anos após o cumprimento das penas impostas (art. 61, I, do CP). Ademais, incide a agravante prevista no art. 61, II, "h", do CP, pois a vítima possuía 62 anos de idade, conforme anteriormente exposto. Assim, acresço a reprimenda em 1/4. Fica a pena intermediária em 1 ano, 6 meses e 22 dias de reclusão.

Na terceira fase, não concorrem causas de aumento ou de diminuição de pena, razão pela qual a pena definitiva permanece no patamar acima fixado.

Assim, deve Anderson Rogerio Santos ser definitivamente condenado a 1 ano, 6 meses e 22 dias de reclusão.

De acordo com a atual redação do § 2º, do artigo 387, do Código de Processo Penal, "o tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade". Da leitura do aludido dispositivo legal, infere-se que a detração, na sentença condenatória, será necessária quando, descontado da pena definitiva fixada o tempo em que o réu ficou preso ou internado provisoriamente, houver mudança no regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade, com o nítido escopo de evitar a continuidade da imposição de indevido regime mais gravoso, facilitando aos sentenciados a primeira progressão de regime. Entretanto, no caso dos autos, embora o réu tenha permanecido, por algum tempo, preso processualmente, vislumbro que a detração em nada alterará o regime fixado, haja vista que o réu é reincidente e que eventual mudança de regime decorreria da progressão e não do instituto da detração. E a mudança de regime por progressão deve ser procedida no Juízo da Execução. Por conseguinte, deixo de proceder à detração.

O regime inicial para o cumprimento da pena será o fechado, nos termos do art. 33, § 2º, b, do CP, diante da reincidência, das circunstâncias judiciais negativas e dos maus antecedentes.

Tendo sido o delito cometido com violência, e em virtude da reincidência em crime doloso, o réu não preenche os requisitos do art. 44, I e II e § 3º, do CP, razão pela qual incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Incabível também, pelo mesmo motivo (art. 77, I, do CP), a suspensão condicional da pena.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia, para CONDENAR ANDERSON ROGERIO SANTOS, já qualificado nos autos, pela prática do crime previsto no art. 129, § 13, do Código Penal (CP), c.c art. 61, II, "h", c.c art. 5º, II, da Lei nº 11.340/06, à pena de 1 ano, 6 meses e 22 dias de reclusão, em regime inicial fechado.

Deixo de fixar indenização mínima à vítima (art. 387, IV, do CPP), já que ausente pedido nesse sentido, em atenção aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da congruência, conforme precedentes do STJ.

Mantenho a prisão preventiva (art. 387, § 1º, do CPP), porquanto inalteradas as condições que a justificaram, bem como presentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP. Necessário o recolhimento do acusado ao cárcere para resguardar a ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta atribuída ao réu, que está sendo condenado nesta sentença pelo delito de lesão corporal no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, sendo uma das circunstâncias judiciais negativas a extrema violência empregada pelo réu; ademais, o acusado possui diversos maus antecedentes e é reincidente. Assim, tenho que a adoção de medidas cautelares diversas da prisão se revelariam insuficientes para impedir a reiteração criminosa. Recomende-se o réu na prisão em que se encontra.

Custas pelo réu, nos termos do art. 804 do CPP, observada a gratuidade judiciária que ora defiro.

Comunique-se à vítima, conforme art. 201, § 2º, do CPP e 21 da Lei nº 11.340/2006. Expeça-se certidão de honorários, caso o patrono do réu tenha sido nomeado com base no convênio OAB/Defensoria.

Após o trânsito em julgado:

- a) oficie-se ao IIRGD, comunicando a condenação;
- b) oficie-se ao TRE/SP, para os fins do art. 15, III, da CF;
- c) expeça-se guia de execução definitiva.
- d) cumpridas todas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

A inscrição em livros de registro do rol dos culpados foi abolida, conforme art. 372 das Normas de Serviço da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado. Sentença registrada eletronicamente.

Publique-se

Intimem-se.

Barra Bonita, 22 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA